

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4291 - 4292/2534	พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ศักดิ์ชัย ศิริสุรภูมิ	โจทก์
	นาย สุรัชย์ แซ่เตีย กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 52 (1), มาตรา 84 วรรคสอง, มาตรา 91 (3), มาตรา 289 (4), มาตรา 335 (1), มาตรา 335 (7), มาตรา 371

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นขณะเกิดเหตุแต่โจทก์มีคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสามประกอบกับคำเบิกความของพนักงานสอบสวนแสดงรายละเอียดการกระทำความผิดตั้งแต่ตอนจำเลยที่1ทาบตามว่าจ้างจำเลยที่2และที่3ให้ฆ่าผู้ตายซึ่งเป็นภรรยาจำเลยที่1ประชุมวางแผนลงมือฆ่าปลดเอาสร้อยข้อมือของผู้ตายกับแส้ร้อยคอของจำเลยที่1ไปซ่อนแล้วจำเลยที่1ใช้เศษไม้ขูดคอตนเองให้เป็นรอยเพื่อแส้ร้อยคอว่าถูกคนร้ายตีและจำเลยทั้งสามได้แสดงแผนประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพทั้งจำเลยที่1ที่2ได้ขอขมาศพผู้ตายกับบิดาผู้ตายแสดงถึงความสำนึกผิดและจำเลยที่1ได้พาพนักงานสอบสวนไปเอาสร้อยข้อมือผู้ตายกับสร้อยคอของตนตรงที่ซ่อนไว้ส่วนจำเลยที่2ได้พาพนักงานสอบสวนไปเอาเหล็กฆูตซาพท์ซึ่งใช้แทงผู้ตายที่ทิ้งไว้ขณะวิ่งหนีกับได้พบมีดปลายแหลมที่จำเลยที่3ใช้แทงผู้ตายแล้วทิ้งไว้ตรงตามสถานที่ที่ระบุไว้ในคำให้การและจำเลยที่2ได้พาพนักงานสอบสวนไปพบ อ. ที่ต่างจังหวัดให้นำไปยึดเอาสร้อยคอที่ร้านขายทองคืนมาด้วย นอกจากนี้โจทก์ยังมีคำให้การชั้นสอบสวนของ น.ร.กับ อ. ยืนยันว่าจำเลยที่2ที่3เป็น

ผู้ขอให้ น. นำสร้อยคอของกลางไปขายตรงตามคำให้การของจำเลยที่2ที่3พยาน
โจทก์จึงฟังได้ว่าจำเลยที่1วานให้จำเลยที่2ที่3ร่วมกันพาอาวุธไปฆ่าผู้ตายและลัก
ทรัพย์ตามฟ้อง

โจทก์ทั้งสองสำนวนฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ใช้จ้างวานให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันพา
อาวุธไปฆ่าและไตร่ตรองไว้ก่อน เป็นเหตุให้นาง อลิศรา ศิริสุรวุฒิ ภรรยาของจำเลย
ที่ 1 ถึงแก่ความตาย แล้วจำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันลักสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำ
ของผู้ตายไปขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289, 84, 83, 335,
371, 91ริบของกลาง

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องสำนวนหลังแล้วเห็นว่าคดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้
พิจารณาเฉพาะข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 289(4), 84 วรรคสอง วางโทษประหารชีวิต จำเลยที่ 2มีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289(4), 335(1)(7), 371เรียงกระทงลงโทษ ฐานฆ่า
ผู้อื่น โดยไตร่ตรองไว้ก่อน วางโทษประหารชีวิต ฐานลักทรัพย์ จำคุก 2 ปี และฐาน
พาอาวุธปรับ 90 บาทจำเลยที่ 3 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
289(4), 371เรียงกระทงลงโทษ ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน วางโทษประหาร
ชีวิต ฐานพาอาวุธ ปรับ 90 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 ประกอบด้วย มาตรา 52(1) คงจำคุกจำเลยที่ 1ตลอดชีวิต จำคุกจำเลยที่

2 กระทั่งแรกตลอดชีวิต กระทั่งที่สองจำคุก 1 ปี 4 เดือน กระทั่งที่สามปรับ 60 บาท จำคุกจำเลยที่ 3 กระทั่งแรกตลอดชีวิต กระทั่งที่สองปรับ 60 บาท รวมแล้วคงจำคุก จำเลยที่ 2 ที่ 3 ตลอดชีวิตสถานเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) ริม ของกลางคำของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ความผิดฐานลักทรัพย์และพาอาวุธตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 335(1)(7), 371 ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาล ชั้นต้น ให้ลงโทษจำเลยที่ 2 จำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 60 บาท ตามลำดับ และ ลงโทษจำเลยที่ 3 ฐานพาอาวุธให้ปรับ 60 บาท ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ฎีกาว่ามิได้ กระทำความผิดใน 2 ข้อหานี้ด้วยอันเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก แม้ศาลชั้นต้นจะสั่ง รับฎีกาใน 2 ข้อหานี้ด้วย ก็เป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยใน 2 ข้อหาดัง กล่าว

สำหรับความผิดต่อชีวิตข้อเท็จจริงเบื้องต้นศาลฎีกาฟังว่าในวันเวลาเกิดเหตุ ตามฟ้องมีคนร้ายร่วมกันใช้เหล็กชุดซาฟท์และมีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทงทำร้าย ร่างกายผู้ตายรวม 26 แผลจนถึงแก่ความตาย และลักเอาสร้อยคอทองคำของผู้ตาย ไปด้วย ปัญหาที่ว่าจำเลยทั้งสามได้กระทำความผิดฐานเป็นผู้ใช้และร่วมกันฆ่าผู้ตายตามที่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาหรือไม่ และวินิจฉัยว่าคดีนี้แม้โจทก์และโจทก์ร่วมจะไม่มี ประจักษ์พยาน แต่โจทก์ก็มีบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้ง

สามมาเป็นพยาน และมีพันตำรวจโท เณлим ขาวปลื้ม พนักงานสอบสวนเบิกความ ยืนยัน โดยจำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนว่า เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2531 จำเลยที่ 1 ได้พุดขอให้จำเลยที่ 2 และ 3 ฆ่าผู้ตายเพราะจำเลยที่ 1 กับผู้ตาย ซึ่งเป็นสามีภริยากันมีเรื่องทะเลาะกันบ่อยรู้สึกเบื่อหน่าย กำหนดให้ลงมือในวันที่ 15 มกราคม 2531 เวลา 21 นาฬิกาให้คนทั้งสองไปคอยที่หน้าบ้าน ให้จำเลยที่ 3 เป็น คนตีจำเลยที่ 1 ให้จำเลยที่ 2 แทะผู้ตาย แล้วให้เอาสร้อยคอ สร้อยข้อมือของผู้ตาย กับสร้อยคอของจำเลยที่ 1 ไป โดยจำเลยที่ 1 จะไปแจ้งความว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์ และฆ่าผู้ตาย ตกลงให้สร้อยทองดังกล่าวเป็นค่าจ้าง ครั้นเมื่อถึงวันนัดเวลาประมาณ 20 นาฬิกา จำเลยที่ 1 ได้ขับขีรถจักรยานยนต์ไปบอกคนทั้งสองให้ลงมือได้ โดยให้ไป รอที่หน้าบ้าน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงพากันไปคอยที่ซอยห่างบ้านบิดาจำเลยที่ 1 ประมาณ 20 เมตร จนเวลา 21 นาฬิกาเศษ จำเลยที่ 1 ขับขีรถจักรยานยนต์ให้ผู้ตาย นั่งซ้อนท้ายออกจากบ้านตรงมาที่จุดนัดพบ จำเลยที่ 1 ดับเครื่องรถพุดตกทายคนทั้งสอง แล้วจำเลยที่ 2 ได้เข้ารัดคอผู้ตายลงจากรถใช้เหล็กฆูดซาฟท์แทงผู้ตาย โดยมี จำเลยที่ 3 ใช้มีดปลายแหลมช่วยแทงคนละหลายที และจำเลยที่ 3 ได้กระชากเอา สร้อยคอของผู้ตายด้วย แล้วจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้พากันวิ่งหลบหนี จำเลยที่ 1 เห็น ว่าคนทั้งสองมิได้ตีจำเลยที่ 1 และเอาสร้อยข้อมือของผู้ตายกับสร้อยคอของจำเลยที่ 1 ไปด้วยตามแผนที่ตกลงกันไว้ จำเลยที่ 1 จึงปลดเอาสร้อยข้อมือของผู้ตายกับ สร้อยคอของตนเองไปซ่อนไว้ที่ใต้ต้นเข็มริมรั้วบ้านของบิดาและเอาเศษไม้บริเวณนั้น มาขูดที่ต้นคอให้เป็นรอยแสดงว่าถูกคนร้ายตีแล้วจำเลยที่ 1 ได้เรียกน้องสาวให้ไป ตามบิดาบอกว่าถูกคนร้ายชิงทรัพย์และตี สำหรับจำเลยที่ 1 เมื่อวิ่งหนีไปได้ 100 เมตรได้ทิ้งมีดปลายแหลมที่ใช้แทงผู้ตายในระหว่างทาง ส่วนจำเลยที่ 2 ได้ทิ้งเหล็ก ฆูดซาฟท์ดังกล่าวเมื่อวิ่งหนีไปถึงป้ามั่นสำปะหลังวันรุ่งขึ้นจำเลยที่ 2 และที่ 3 พากัน หลบหนีไปอำเภอมืองนครราชสีมา ไปหานางสาว น้ำอ้อย ขอกดสำโรง คนรู้จักกัน ขอให้ให้นำสร้อยคอดังกล่าวไปขาย นำเงินมาแบ่งกัน แล้วแยกกันไป โดยจำเลยที่ 2

กลับมาทำงานที่ร้านสุรียนตร์การช่างตามเดิม ส่วนจำเลยที่ 3 กลับไปหาภริยาที่
จังหวัดขอนแก่น จะเห็นได้ว่าตามบันทึกคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้งสามดัง
กล่าวมีรายละเอียดตั้งแต่จำเลยที่ 1 ทาบทามจำเลยที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นเพื่อนให้ฆ่า
ผู้ตาย ตอนแรกจำเลยที่ 2 ก็ห้ามปรามให้จำเลยที่ 1 หาวิธีอื่นดีกว่า แต่จำเลยที่ 1
ยืนยัน จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงได้ทำตามที่จำเลยที่ 1 ขอร้องเพราะความรักเพื่อน
นอกจากบันทึกคำให้การรับสารภาพดังกล่าวแล้ว จำเลยทั้งสามยังได้แสดงแผน
ประทุษกรรมประกอบคำรับสารภาพทั้งจำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ขอขมาศพผู้ตายซึ่งตั้ง
อยู่ที่วัดขณะทำพิธีศพ กับได้ขอขมาบิดาผู้ตายให้พนักงานสอบสวนถ่ายภาพไว้ อัน
แสดงถึงความสำนึกผิด นอกจากนี้จำเลยที่ 1 ยังได้พาพนักงานสอบสวนไปเอาสร้อย
คอกับสร้อยข้อมือที่ไต่ต้นเข็มริมรั้วบ้านของบิดา ซึ่งก็พบสร้อย 2 เส้นดังกล่าวตรง
ตามที่ให้การไว้ ส่วนจำเลยที่ 2 ได้พาไปเอาเหล็กฆูดซาฟท์ที่ทิ้งไว้ก็พบอยู่ที่ป่ามัน
สำปะหลังจริง และจำเลยที่ 2 ยังได้พาพนักงานสอบสวนไปพบนางสาว น้ำอ้อย ที่
จังหวัดนครราชสีมาให้พาไปยึดเอาสร้อยคอที่นำไปขายไว้ที่ร้านขายทอง จัตรฟ้า มา
ได้จริง สำหรับมีดปลายแหลมของกลางพนักงานสอบสวนตรวจพบตกอยู่ที่ซอยห่างที่
เกิดเหตุประมาณ 100 เมตร ตรงตามที่จำเลยที่ 3 ให้การว่าได้ทิ้งไว้หลังเกิดเหตุจริง
อีกเช่นกัน ทั้งเหล็กฆูดซาฟท์และมีดปลายแหลมของกลางตรวจแล้วพบคราบโลหิต
มนุษย์ติดอยู่ด้วย ตรงตามที่จำเลยทั้งสามให้การว่าได้ใช้อาวุธดังกล่าวแทงผู้ตาย
และโจทก์มีบันทึกคำให้การในชั้นสอบสวนของนางสาว น้ำอ้อย ขอกดสำโรง นางสาว
รุจิราพร ศรีบุญช่วย กับนางสาวอรทัย วิริยะกุลนันท์ เจ้าของร้านขายทอง จัตรฟ้า
มาสนับสนุน ซึ่งตามบันทึกคำให้การได้ความว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้ขอให้
นางสาว น้ำอ้อย นำสร้อยคอของกลางไปขายตรงตามที่จำเลยที่ 2 กับที่ 3 ให้การ
ทำให้เชื่อได้ว่าข้อเท็จจริงเป็นดังที่จำเลยทั้งสามให้การรับสารภาพไว้ ขอนำสืบของ
จำเลยทั้งสามไม่น่าเชื่อถือ ที่จำเลยทั้งสามฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ถูกจับและถูกควบคุมตัว
ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุคดีนี้ แล้วจำเลยที่ 2 จะไปทำผิดคดีนี้ได้อย่างไรนั้น จากทางนำสืบ

ของโจทก์และจำเลยที่ 2 ฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เพิ่งถูกจับหลังเกิดเหตุคดีนี้ 3 วัน มิใช่ถูกจับและถูกควบคุมตัวก่อนเกิดเหตุดังจำเลยทั้งสามกล่าวอ้างข้อโต้แย้งนี้จึงฟังไม่ขึ้น คดีฟังได้ว่าจำเลยทั้งสามได้กระทำความผิดตามที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษา

พิพากษายืน

(เพ็ญ เพ็ญนิติ-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-อุระ หวังอ้อมกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>